

ได้จากบริเวณดังกล่าวไปก่อน จึงไม่สามารถจับกุมได้ หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดิน ให้การว่า ได้ทราบพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้นำยาเสพติด (ยาบ้า) มาจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตอำเภอสว่างแดนดินเป็นประจำ จนกระทั่งมีการจับกุมผู้ฟ้องคดี โดยในการจับกุมได้รับแจ้งว่าจะมีผู้นำยาเสพติดมาจำหน่ายโดยใช้พาหนะตรงกับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี จึงได้จับกุมผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า พยานดังกล่าวเป็นบุคคลภายนอก ไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แฝงตัวเข้าไปเพื่อติดตามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด คำให้การของพยานดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักแน่นแฟ้นเพียงพอที่จะหักล้างข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีได้ และการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้กระทำความผิด เพื่อให้เข้าถึงการกระทำความผิดกฎหมาย เมื่อพบเห็นการกระทำความผิด จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด ถือเป็นการกระทำโดยปกติทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ปรากฏตามคำสั่งมอบหมายให้เป็นชุดปฏิบัติการข่าวประจำศูนย์ต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ และของจังหวัดสกลนคร ซึ่งปรากฏในสำนวนการสอบสวนทางวินัย ทั้งยังปรากฏผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่ดังกล่าวหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ว่าได้รายงานสถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดินให้ทราบแต่ประการใด การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ มิได้อยู่ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดิน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้ดำเนินการแจ้งให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดินทราบ จึงถือเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน กรณีจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เสพและครอบครองทำการเสพยาเสพติด (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหา และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้กำหนดแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖.๑.๑ ว่า เกี่ยวกับการเสพหรือติดยาเสพติด กรณีผู้บังคับบัญชาสืบสวนพบหรือตรวจพบว่ากระทำความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือเสพและจำหน่ายยาเสพติด หรือถูกจับกุมตามข้อกล่าวหาดังกล่าว ให้ได้รับโทษไล่ออกก็ตาม แต่กรณีของผู้ฟ้องคดี เชื่อได้ว่าการเสพและมียาเสพติด (ยาบ้า) ในความครอบครอง เป็นไปเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคนละกรณีกับแนวทางการลงโทษดังกล่าว จึงไม่อาจนำมาใช้เปรียบเทียบกับพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดี ยังไม่อาจฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้ดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งและวันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจหน้าที่ควรสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้คืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในระหว่างที่ออกจากราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการแล้วเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๕/๒๕๕๙)

### ๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

กรณีข้าราชการตำรวจใช้โอกาสในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น เรียกรับเงิน และใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อข่มขู่ว่าจะจับกุมบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายมีพฤติการณ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาและกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากการใช้โอกาสในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเรียกรับเงิน และใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อข่มขู่ว่าจะจับกุมบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นกรณีเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ หากให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป อาจมีผลต่องานในหน้าที่และความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนได้ ซึ่งเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งให้พักราชการกับผู้บังคับบัญชาได้ ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งพักราชการข้าราชการตำรวจคนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ป้องกันและปราบปราม) สถานีตำรวจนครบาล พลับพลาไชย ๑ ได้ถูกนางสาว น. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ในข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ข่มขู่ว่าจะจับและเรียกรับเงินโดยมิชอบ ซึ่งพนักงานสอบสวน ได้สอบสวนและส่งสำนวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ต่อมา ผู้บังคับการ กองกำกับการ ตำรวจนครบาล ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จากกรณีที่ถูกล่ามवादังกล่าว เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใด ในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็น เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และได้มีคำสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีเพื่อรอฟัง ผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ขอให้ระงับ ยกเลิก เพิกถอนคำสั่งที่พักราชการผู้ฟ้องคดี ต่อมา สถานีตำรวจพลับพลาไชย ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีโดยสรุปว่า การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี เนื่องจากถูกล่ามवादังกล่าวกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีข่มขืนกระทำชำเรา เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา และกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน โดยปรากฏพยานหลักฐานบันทึก การแจ้งความร้องทุกข์ คำให้การต่อพนักงานสอบสวน และคำเบิกความต่อศาลกรณีสืบพยาน ไว้ก่อน จึงเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่มีมูลเพียงพอในการดำเนินคดีอาญาและแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งพักราชการได้ หากเข้าเกณฑ์ ตามที่กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อจากข้ออ้างของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ปรากฏว่าได้มีการฟ้องคดีอาญาแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ การสั่งพักราชการจึงต้องพิจารณาว่าเป็นการถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรม อันไม่น่าไว้วางใจหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์และการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิด

กฎหมาย พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดทางอาญาและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจและอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการข่มขืนกระทำชำเรา และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติหรือพฤติการณ์ อันไม่น่าไว้วางใจ หากให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ก็จะมีผลต่องานในหน้าที่และความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน อันเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง<sup>๓๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ (๑)<sup>๓๓</sup> ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าได้มีการถอนคำร้องทุกข์เนื่องจากนางสาว น. ได้รับการชดเชยค่าเสียหายแล้วก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงยังคงอยู่ การถอนคำร้องทุกข์จึงไม่เป็นเหตุที่ทำให้ไม่อาจมีคำสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๖/๒๕๕๘)

#### ๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมีหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

<sup>๓๒</sup> พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๙๕ ข้าราชการตำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดหุโชน ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่า ผู้นั้นมิได้กระทำความผิดหรือกระทำความผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๓๓</sup> กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓ เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดหุโชน ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร. แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก่ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ



คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาเป็น  
ข้าราชการพลเรือน

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านเป็นสวัสดิการของรัฐอย่างหนึ่งที่กำหนดไว้  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการของรัฐทุกประเภท  
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในราชการส่วนกลาง ข้าราชการในราชการส่วนภูมิภาค  
หรือข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เป็นข้าราชการของรัฐประเภทหนึ่งจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานนี้จากรัฐ  
บนพื้นฐานอย่างเดียวกัน

สภาพภาพของความเป็นข้าราชการย่อมมีความต่อเนื่องกันไปในการ  
โอนย้าย ไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายจากราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น ดังนั้น  
การที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอนมารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาจึงมีความต่อเนื่องกัน และย่อมถือว่าท้องที่ที่เริ่มรับราชการส่วนท้องถิ่น  
เป็นท้องที่ที่รับราชการเป็นครั้งแรก เมื่อข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่มีเหตุต้องห้าม  
ไม่ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการผู้นั้นจึงมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าผ่อนชำระ  
เงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ คำสั่งไม่อนุมัติให้ใช้สิทธิ  
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร ต่อมา ผู้ฟ้องคดี  
ได้โอนย้ายไปรับราชการเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้กู้ยืมเงินเพื่อนำมาปลูกสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย ในเขตตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้ใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากเทศบาลนครเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาคราะห์นโยบายและแผน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รายงานตัวเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงขอใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีได้กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หรือเรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดนิยามคำว่า “ข้าราชการ” หมายความว่าข้าราชการใน ๘ ประเภท ซึ่งไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีโอนจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ในท้องที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จึงเป็นการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก และถือว่าท้องที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ตามแนวทางหนังสือตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๒๕๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ยกอุทธรณ์พร้อมทั้งเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร และได้โอนย้ายไปเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย



จังหวัดเชียงราย อันเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒)<sup>๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระเงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีได้กู้เพื่อนำมาปลูกสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันเป็นส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐<sup>๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นราชการส่วนกลางตามมาตรา ๗ (๔)<sup>๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

<sup>๑</sup> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๒) เทศบาล
- (๓) สุขาภิบาล
- (๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

<sup>๒</sup> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- (๕) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- (๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

<sup>๓</sup> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๗ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ฯลฯ

ฯลฯ



และบุคลากรทางการศึกษาฯ ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งตามนิยามคำว่าข้าราชการตามมาตรา ๔<sup>๔</sup> แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

นอกจากนี้ บทบัญญัติในมาตรา ๕๘ วรรคสาม<sup>๕</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีจึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะกำหนดให้สถานภาพของความเป็นข้าราชการมีความต่อเนื่องกันไปในการโอนย้าย ไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายจากราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงต้องถือว่าการโอนย้ายของผู้ฟ้องคดีจากราชการส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติราชการที่ราชการส่วนกลางมีความต่อเนื่องกัน ซึ่งสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านเป็นสวัสดิการของรัฐอย่างหนึ่งที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในราชการส่วนกลาง ข้าราชการในราชการส่วนภูมิภาค หรือข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่น เพียงแต่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ได้รับการแบ่งมอบภารกิจบางประการจากรัฐบาลกลางให้ดำเนินกิจการแทนรัฐในพื้นที่ที่กำหนดและให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีงบประมาณบางส่วนเป็นของตนเอง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องบัญญัติการใช้จ่ายงบประมาณด้วยตนเอง จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแยกออกไปต่างหากเป็นการเฉพาะ แต่ก็มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการของรัฐเช่นเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการหรือพนักงาน

<sup>๔</sup> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

<sup>๕</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕๘

ฯลฯ

ฯลฯ

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนตามมาตรา ๕๘ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ





ส่วนท้องถิ่น แต่ผู้ฟ้องคดีก็เป็นข้าราชการของรัฐประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันกับข้าราชการในราชการส่วนกลางหรือในราชการส่วนภูมิภาค ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานนี้จากรัฐบนพื้นฐานอย่างเดียวกัน เพียงแต่สิทธิและเงื่อนไขดังกล่าวได้กำหนดให้แยกส่วนจากกันเพื่อความสะดวกในการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรเป็นสำคัญ แต่ก็ยังคงมีเจตนารมณ์ในการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐในการดูแลช่วยเหลือบุคลากรของรัฐบนพื้นฐานอย่างเดียวกันของทุกส่วนราชการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร กรณีจึงถือว่ากรุงเทพมหานครเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และไม่ปรากฏเหตุต้องห้ามที่ไม่ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓)<sup>๖</sup> แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการและมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามมาตรา ๑๘<sup>๗</sup> แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตาม

<sup>๖-๗</sup> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว

(๒) มีสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน

(๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

มาตรา ๑๘ ข้าราชการซึ่งได้ใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้

คำพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติต่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๙)

**๑.๑.๒ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก**

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านกรณีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ข้าราชการผู้นั้นจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านการที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจออกคำสั่งรับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านและให้คืนเงินค่าเช่าบ้าน จึงชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งช่างโยธา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และได้โอนย้ายไปองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อปลาทอง (ปัจจุบันคือ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เช่าซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยในเขตตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้าน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และนายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน (เช่าซื้อ) ได้ตามสิทธิตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และเทศบาลตำบลบ่อปลาทองได้หารือกรณีการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านจากนายอำเภอปักธงชัย และได้รับแจ้งว่าจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน (เช่าซื้อ) จากทางราชการได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้จะต้องมีคำสั่งโอนย้ายหลังจากวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินในส่วนที่มี



การเบิกค่าเช่าบ้านไปแล้วจำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้คืนเงินค่าเช่าบ้านให้เทศบาลตำบลบ่อปลาทองแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ระงับการเบิกค่าเช่าบ้านและให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านให้คืนเงินจำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งแรกเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งช่างโยธา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามคำนิยามในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยที่ข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ในวันที่ระเบียบข้างต้นมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งแรกที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว อันเป็นท้องที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา และได้โอนย้ายไป

<sup>๔</sup> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๕</sup> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๕ สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑



ดำรงตำแหน่งในท้องที่อำเภออื่นจนกระทั่งได้อินย้ายมาที่เทศบาลตำบลโป่งปลาทอง อำเภอ ปักธงชัย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำ สำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกก่อนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว

สำหรับหลักความเสมอภาคในทางกฎหมาย นั้น ฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติ ต่อบุคคลที่มีความเหมือนกันในสาระสำคัญหรือในข้อเท็จจริงให้เป็นอย่างเดียวกัน และปฏิบัติ ต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญหรือในข้อเท็จจริงให้แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ ของแต่ละคน เมื่อพิจารณาสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งก็คือ ระยะเวลาที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับ เข้ารับราชการใหม่ ซึ่งกำหนดไว้ว่าหากข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งในวันที่ระเบียบ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านทุกคน ส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ได้รับคำสั่งก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดให้สิทธิไว้ และไม่เข้าเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาตามที่ระเบียบ กำหนดจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านนั้น เป็นกรณีข้อเท็จจริงแตกต่างกันในสาระสำคัญ มิใช่เป็นการใช้ระเบียบที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐<sup>๑๐</sup> ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับสิทธิ การเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านจึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๑/๒๕๕๙)

<sup>๑๐</sup> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ บุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



## ๑.๒ การเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

### ๑.๒.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน กรณีบ้านที่เช่าซื้อตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำนักงานตั้งอยู่

การกำหนดให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ นั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ต้องการจะสนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นกรณีที่ทำให้ทางราชการรับภาระค่าเช่าบ้านที่ต้องจ่ายให้แก่ข้าราชการผู้นั้นอย่างมีกำหนดเวลาตามระยะเวลาของการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ดังนั้น กรณีข้าราชการผู้ใดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน แม้เป็นบ้านที่ตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ แต่หากการเดินทางไปทำงานที่สำนักงานนั้นไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งไม่ปรากฏเหตุประการอื่นอันจะทำให้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้หรือชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้

จังหวัดนนทบุรีเป็นท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครตามบัญชีรายชื่อท้องที่ใกล้เคียงกรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียงทำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อการเดินทางไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งไม่ปรากฏเหตุอันจะทำให้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านด้วยเงื่อนไขประการอื่น ข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปประจำยังสำนักงานในท้องที่กรุงเทพมหานครจึงมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่จังหวัดนนทบุรีมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้นับแต่วันที่ได้เข้าพักอาศัยอยู่จริง คำสั่งไม่อนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกในท้องที่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคำสั่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าบ้านในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการมาโดยตลอด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเอง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้าน แต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน เพราะเป็นการนำบ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ในพื้นที่นอกที่ตั้งของสถานที่ปฏิบัติงาน (นอกกรุงเทพมหานคร) มาเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงหารือเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีอยู่นอกท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการประจำ จึงไม่อาจนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านหลังดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและนิติการมีหนังสือเสนอความเห็นตามที่กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านตามฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ตามกฎหมาย

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งตามนิยามคำว่า ข้าราชการ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ฟ้องคดีรับราชการต่อเนื่องมาโดยตลอด เมื่อได้โอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในท้องที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนละท้องที่กับจังหวัดนครนายกอันเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรก และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีมาเบิกค่าเช่าบ้าน โดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธินำหลักฐานดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากสถานที่ตั้งบ้านที่เช่าซื้อดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน นั้น บทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ เป็นการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของข้าราชการในการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยกำหนดให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่ง





ให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิจะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ เนื่องจากต้องการที่จะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ ดังนั้น ถ้าหากข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ได้รับความเดือดร้อนต้องมีการเพิ่มขึ้นในการเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในต่างท้องที่ดังกล่าว ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ แม้ว่าบ้านที่ได้เช่าและใช้พักอาศัยเพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการจะตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำนักงานใหม่ตั้งอยู่ก็ตาม และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้กำหนดให้ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านและได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระในท้องที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านที่เช่าซื้อหรือบ้านที่ผ่อนชำระเงินกู้ ให้มีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ ซึ่งการกำหนดให้ข้าราชการมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ เป็นการขยายสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ โดยขยายรวมไปถึงการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระด้วย ทำให้ข้าราชการที่ประสงค์จะมีบ้านเป็นของตนเองโดยการเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้าน สามารถเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพื่อนำไปชำระค่าเช่าซื้อหรือชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวบางส่วนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะสนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง และทำให้ทางราชการรับภาระค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ต้องจ่ายให้แก่ข้าราชการผู้นั้นอย่างมีกำหนดเวลาตามระยะของการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ประกอบกับกรณีที่ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่และได้เช่าบ้านของบุคคลอื่นเพื่อพักอาศัยอยู่จริงในต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำนักงานใหม่ตั้งอยู่ยังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านสำหรับบ้านเช่าที่ตั้งอยู่ต่างท้องที่ดังกล่าวตลอดมาตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ได้การตีความคำว่าท้องที่ตามมาตรา ๔<sup>๑๑</sup> ประกอบมาตรา ๑๗<sup>๑๒</sup> แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน

<sup>๑๑-๑๒</sup> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ท้องที่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา ๕

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้



ข้าราชการฯ ของผู้ถูกฟ้องคดียอมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น เมื่อข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ตั้งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ และการเดินทางไปทำงานที่สำนักงานซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปประจำไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้หรือชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ในทำนองเดียวกันกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับบ้านเช่าที่อยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่สำนักงานตั้งอยู่

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือจึงเป็นท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีตามบัญชีรายชื่อท้องที่ใกล้เคียงกรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียงทำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการเดินทางไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการด้วยเงื่อนไขอื่น ๆ แต่ประการใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ นับแต่วันที่ได้เข้าพักอาศัยอยู่จริงตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกนั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้

(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้านหลังดังกล่าว

(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว

(๕) หากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านโดยอนุโลม



พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามฟ้อง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการตามผลแห่งคำพิพากษาว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามสิทธิ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘๗/๒๕๕๙)

## ๒. คำรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. บำเหน็จบำนาญ

๓.๑ สิทธิในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาก่อนออกจากราชการแต่กรณียังไม่ถึงที่สุด

กรณีที่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการถูกฟ้องเป็นคดีอาญาก่อนเกษียณอายุและคดียังไม่ถึงที่สุด จึงทำให้ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าข้าราชการผู้นั้นจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญหรือไม่ การที่กรมบัญชีกลางอนุมัติสั่งจ่ายบำนาญโดยมีเงื่อนไขให้มีการค้ำประกันการขอรับบำนาญด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดในขณะนั้น คำสั่งของกรมบัญชีกลางจึงชอบด้วยกฎหมาย แม้ภายหลังกระทรวงการคลังได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับบำเหน็จบำนาญในกรณีดังกล่าวโดยยกเว้นให้ไม่ต้องทำประกันในการขอรับบำเหน็จบำนาญไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว ก็ไม่มีผลทำให้คำสั่งที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้นกลายเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลอาญาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ อนุมัติสั่งจ่ายบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีเงื่อนไขว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะรับบำนาญไปก่อนก็ขอให้มีการค้ำประกันการขอรับบำนาญดังกล่าวด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา และการพิจารณาคดียังไม่ถึงที่สุด ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑

มกราคม ๒๕๕๒ ส่วนบำเหน็จดำรงชีพไม่อนุมัติให้จ่าย ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่อนุมัติสั่งจ่ายบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมีเงื่อนไขและงดจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ต่อมา กระทรวงการคลังได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ เรื่อง การรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ และได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดขั้นใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา อันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ หรือมีกรณีถูกชี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าการด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว หรือมีกรณีที่อาจถูกดำเนินการทางวินัยได้ตามกฎหมายเฉพาะอื่นใด และออกจากราชการโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ทำประกันในการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยระเบียบของข้าราชการประเภทนั้น ๆ หรือระเบียบลูกจ้างประจำมิได้บัญญัติหรือกำหนดให้ผู้มีอำนาจสามารถดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำดังกล่าวต่อไปได้ภายหลังจากที่ผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการ โดยก่อนเกษียณอายุราชการได้ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและคดียังไม่ถึงที่สุด ทำให้ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามนัยมาตรา ๘ (๑)<sup>๑๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติ

<sup>๑๓</sup> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๘ บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้

(๑) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด



บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๖๘<sup>๑๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ เมื่อกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง<sup>๑๕</sup> แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ ออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการที่ประสบปัญหาดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดี โดยอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญไปก่อนได้ แต่จะต้องทำสัญญาไว้กับส่วนราชการต้นสังกัด กรณีผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญอันเป็นผลมาจากคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนเงินบำเหน็จบำนาญที่ได้รับไปทั้งหมดแก่ส่วนราชการต้นสังกัด โดยในการทำสัญญาดังกล่าวกำหนดให้มีการทำสัญญาค้ำประกันโดยบุคคลหรือโดยทรัพย์สินไว้ด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ สั่งจ่ายบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องนำบุคคลหรือทรัพย์สินมาค้ำประกันการรับบำนาญดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนเงินบำเหน็จดำรงชีพนั้น กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓<sup>๑๖</sup> กำหนดให้จ่ายได้เมื่อคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องนั้นถึงที่สุดแล้วเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งดจ่ายบำเหน็จดำรงชีพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นแล้ว เมื่อภายหลังกระทรวงการคลังได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับบำเหน็จบำนาญในกรณีของผู้ฟ้องคดีโดยยกเว้นให้ไม่จำเป็นต้องทำประกันในการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ยกเลิกคำสั่งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวก็ไม่ทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

<sup>๑๔</sup> พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๘ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

<sup>๑๕</sup> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๕๑

ฯลฯ

ฯลฯ

การขอให้ส่งจ่ายและการสั่งจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

<sup>๑๖</sup> กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญหรือสมาชิกซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยหรืออาญา ก่อนออกจากราชการ จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิได้รับบำนาญ โดยให้ขอรับตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๒

ซึ่งออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้นกลายเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  
พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๓๖/๒๕๕๙)

### ๓.๒ การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญปกติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีเทศบาลไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอนั้น เมื่อสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้อนุมัติให้โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่เทศบาลเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญแล้ว เทศบาลจำต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินแก่ข้าราชการผู้มีสิทธิตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งการโอนเงิน การไม่ดำเนินการเบิกจ่ายดังกล่าวให้แก่ข้าราชการจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับบำนาญ

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลซึ่งออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ และมีสิทธิได้รับเงินบำนาญปกติเป็นเงินเดือนละ ๑๔,๖๖๔.๘๐ บาท เงินเพิ่มจากบำนาญร้อยละ ๒๕ เดือนละ ๓,๖๖๖.๒๐ บาท รวมเป็นเงินบำนาญเดือนละ ๑๘,๓๓๑ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เทศบาลตำบลดอนโมง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิสำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพียงสองเดือนแล้วไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเงินจำนวน ๗๓,๓๒๔ บาท ผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์ติดตามทวงถามแล้วได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีว่างบประมาณมีไม่เพียงพอจ่าย และอยู่ระหว่างขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งไปยังสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๓๖๙,๑๕๑.๖๐ บาท ให้ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อจ่ายเป็นเงินบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ

